

1505888-14.2022.8.26.0127

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação

Magistrado: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... verificação, constatou ser objeto de roubo, contudo o acusado alegou no primeiro momento que havia adquirido o aparelho em uma loja, depois que havia comprado de um terceira pessoa, e que desconhecia qualquer informação de ilícito.

O réu em seu interrogatório alegou que adquiriu o aparelho por meio de parcelamento no cartão de crédito de sua tia, pelo valor de R\$ 2400,00, e que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1505888-14.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505888-14.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VICTOR HUGO SANTOS ROSÁRIO

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

VICTOR HUGO SANTOS ROSÁRIO foi denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo porque, em condições de tempo e local ignorados, mas seguramente entre os dias 10 de abril de 2021 e 26 de fevereiro de 2022, recebeu ou adquiriu o celular IPHONE XR, IMEI 353082100943985, coisa que, pela sua natureza, pela desproporção entre valor e preço e condição de quem a oferece, devia presumir ser obtido por meio criminoso.

Regularmente citado e intimado, o réu compareceu em audiência realizada em 17 de Novembro de 2022, ocasião em que a denúncia foi recebida, foram ouvidas duas arroladas pelo Ministério Público, e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pediu a condenação e a Defesa manifestou-se pela absolvição do réu.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

De acordo com o artigo 180, §3º, do Código Penal: § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) "

As testemunhas em depoimentos uniformes e coesos, narraram que o acusado foi abordado em uma Rodovia, tendo em vista que conduzia seu veículo, uma motocicleta, de forma imprudente, e, ao ser revistado, foi encontrado o aparelho celular, o qual, após verificação, constatou ser objeto de roubo, contudo o acusado alegou no primeiro momento que havia adquirido o aparelho em uma loja, depois que havia comprado de um terceira pessoa, e que desconhecia qualquer informação de ilícito.

O réu em seu interrogatório alegou que adquiriu o aparelho por meio de parcelamento no cartão de crédito de sua tia, pelo valor de R\$ 2400,00, e que desconhecia qualquer irregularidade com relação ao aparelho.

O réu foi encontrado com um celular produto de roubo e não demonstrou que não sabia de sua origem ilícita, como documentalmente não comprovou a forma como adquiriu referido aparelho.

Assim, a procedência da ação é medida que se impõe.

Passo aplicar a pena.

Na primeira fase, não há elementos a serem considerados.

Na segunda fase, constata-se a reincidência, de modo que elevo a pena base em quinze dias.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem observadas na terceira fase, pelo que a réu deve receber a pena de um mês e quinze dias.

Ante o exposto, julgo procedente a ação e condeno VICTOR HUGO SANTOS ROSÁRIO , à pena de um mês e quinze dias de detenção em regime semiaberto, como incurso no art. 180, § 3º do Código Penal.

Dada a reincidência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Transitada a sentença em julgado, deverá o nome da ré ser lançado no rol dos culpados, expeça-se carta de guia, Certidão de Honorários ao Douto Patrono e arquivem-se os autos.

Carapicuíba, 29 de novembro de 2022.